

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2751/2558

นายปิยะพงษ์ พฤฒิศาสตร์ กับพวก
พันเอกหญิงนันทน์ภัส ฤทธิวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลฎีกาในคดีนี้นอกจากจะบังคับให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองจนกว่าจะรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อแล้ว ยังมีหนี้ที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อแล้วที่ดินโฉนดเลขที่ 80003 ของโจทก์ พร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองด้วย อันเป็นคำพิพากษาที่ให้จำเลยกระทำการแยกต่างหากจากหนี้ในส่วนหลังที่ให้จำเลยชำระค่าเสียหายรายเดือนแก่โจทก์ทั้งสอง มิใช่เป็นกรณีที่จำเลยมีสิทธิที่จะชำระค่าเสียหายรายเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสองได้จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อแล้วออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองดังที่จำเลยยกขึ้นอ้างในฎีกา ดังนั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ยืนตามคำสั่งชั้นต้นที่ออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยให้รื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อแล้วออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว ไม่มีการพิจารณาใดที่ผิดระเบียบอันเป็นเหตุจะให้เพิกถอนได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวเลขที่ 528/7 ส่วนที่รูกล้าที่ดินโฉนดเลขที่ 80003 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ของโจทก์ทั้งสอง พร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองในอัตราเดือนละ 5,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 29 พฤษภาคม 2550) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รูกล้าและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองและส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อย กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ยกฟ้องแย้งจำเลย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 3,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนฟ้องแย้งในศาลชั้นต้นให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 1,500 บาท และใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้นแทนโจทก์ทั้งสอง 3,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่ให้รื้อถอนตึกแถวส่วนที่รูกล้า โจทก์ทั้งสองขอให้ออกหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รูกล้าที่ดินของโจทก์ทั้งสองตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีและประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทน
โจทก์ 3,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า คำพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจนกว่า
จะรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อกล้ำ เมื่อใดที่จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์
ทั้งสองก็ไม่มีสิทธิขอออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อกล้ำ การที่
ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวจึงเป็นการผิดระเบียบ เห็นว่า
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลฎีกานอกจากจะบังคับให้จำเลยชำระค่า
เสียหายแก่โจทก์ทั้งสองจนกว่าจะรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อกล้ำแล้วยังมีหนี้ที่จำเลยจะ
ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อกล้ำที่ดิน
โฉนดเลขที่ 80003 ของโจทก์ พร้อมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดิน
ของโจทก์ทั้งสองด้วย อันเป็นคำพิพากษาที่ให้จำเลยกระทำการแยกต่างหากจากหนี้
ในส่วนหลังที่ให้จำเลยชำระค่าเสียหายรายเดือนแก่โจทก์ทั้งสอง มิใช่เป็นกรณีที่
จำเลยมีสิทธิที่จะชำระค่าเสียหายรายเดือนให้แก่โจทก์ทั้งสองได้จนกว่าจำเลยจะรื้อ
ถอนตึกแถวส่วนที่รื้อกล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองดังที่จำเลยยกขึ้นอ้างใน
ฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ออกหมายบังคับคดี
แก่จำเลยให้รื้อถอนตึกแถวส่วนที่รื้อกล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองชอบแล้ว
ไม่มีการพิจารณาใดที่ผิดระเบียบอันเป็นเหตุจะให้เพิกถอนฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องโดยมิได้สั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมและศาล
อุทธรณ์ภาค 3 มิได้แก้ไข ศาลฎีกาเห็นสมควรสั่งไปเสียให้ถูกต้อง

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นให้เป็นพับ ให้จำเลยใช้ค่า
ทนายความในชั้นฎีกาแทนโจทก์ทั้งสอง 2,000 บาท

(สมศรี หรุจิตตวิวัฒน์-สรรพทัศน์ เอี่ยมวรชัย-ธีระ เบญจรัศมีโรจน์)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายสมบูรณ์ ศรีมณี

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2525/2550

ต้น

หมายเหตุ